

9h45 – 10h15

ATELIER

Atelier Solution 3

Sécuriser les opérateurs lors du travail en hauteur

Organisme	Tubasca-Comabi, fabricant français d'équipements d'accès en hauteur
Intervenants	Richard (réfèrent normes) et Cédric, Tubasca-Comabi
Format	Environ 45 minutes. Rappel réglementaire puis démonstration de produits

- **Intérêt pour le cabinet : Modéré.** Présentation commerciale d'un fabricant. Elle reste exploitable sur l'escabeau ou l'échelle comme poste de travail et fournit une grille de questions pour qualifier une chute de hauteur en faute inexcusable.

Messages clés

- La chute de hauteur est présentée comme le risque le plus mortel après le risque routier (+ de 90 décès par an).
- Le décret de 2004 impose de prioriser la protection collective.
- Échelle, escabeau et marchepied sont des moyens d'accès. Plateforme et échafaudage sont des postes de travail.
- Dès que la tâche n'est plus courte, devient répétitive ou exige les deux mains, il faut passer à un **poste de travail**.
- Normes et labels, comme NF, ne sont pas obligatoires.

Éléments juridiques

Socle utile : **R4323-63 C. trav.** Il interdit par principe l'escabeau comme poste de travail, cas fréquent dans les dossiers de chute.

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Vérfié

Travaux temporaires en hauteur. Codifié aux art. R4323-58 à R4323-90 C. trav. La transcription indique à tort 2004-929.

Art. R4323-63 C. trav.

Vérfié

Échelles, escabeaux et marchepieds interdits comme poste de travail, sauf impossibilité technique de protection collective, ou risque faible et travaux courts non répétitifs.

Arrêté du 1er mars 2004, art. 23

Vérfié

Vérification générale périodique tous les 6 mois (appareils motorisés d'élévation de personnes), 3 mois (mus par la force humaine, élevant un poste de travail).

INRS, échelles et escabeaux

Vérfié - données 2019

En 2019, plus de 16 % des chutes avec incapacité permanente sont des chutes d'échelle ou d'escabeau.

Pour le cabinet

Victimes concernées

- Ouvriers du BTP, premier secteur des chutes mortelles.
- Agents de maintenance et des services généraux.
- Commerce, hôtellerie et logistique (mise en rayon).
- Intérimaires et CDD : présomption de faute inexcusable.

Questions au premier rendez-vous

- 1 Échelle, escabeau, marchepied, plateforme ou échafaudage ?
- 2 Combien de temps durait la tâche ? Était-elle quotidienne ?
- 3 Aviez-vous besoin de vos deux mains ?
- 4 Un équipement plus sûr existait-il dans l'entreprise ?
- 5 Avez-vous été formé au travail en hauteur ?
- 6 Le risque avait-il été signalé par vous, un collègue ou le CSE ?

Pièces à réclamer

- ☐ Le DUERP et la mention du risque de chute de hauteur.
- ☐ Le registre des vérifications périodiques, si une plateforme élévatrice est en cause.
- ☐ La conformité de l'équipement (NF EN 131 pour les échelles).
- ☐ Les attestations de formation.
- ☐ Les comptes rendus du CSE et toute enquête de l'inspection du travail ou de la Carsat.

Argument à exploiter

Les Carsat subventionnent en partie, sous conditions, l'achat d'équipements plus sûrs. Des alternatives à l'escabeau existent donc à coût maîtrisé. L'employeur aura du mal à invoquer l'**impossibilité technique** de R4323-63.

Prescripteurs. Aucune piste directe. Interlocuteurs pertinents : CSE, CSSCT et services de prévention et de santé au travail.

Pistes éditoriales

POST LINKEDIN

Un escabeau n'est pas un poste de travail

R4323-63 expliqué au salarié : ce qu'il change après une chute

ARTICLE JURIDIQUE

Chute d'échelle au travail : quand retenir la faute inexcusable ?

Conscience du danger et exceptions de R4323-63

NEWSLETTER

Intérimaire blessé en hauteur

La présomption de faute inexcusable et les questions à se poser

POST LINKEDIN

Chute de faible hauteur, préjudice lourd

Selon l'INRS, un danger sous-estimé. Les séquelles peuvent être graves

Sources

- Légifrance, Code du travail, art. R4323-58 à R4323-90 legifrance.gouv.fr
- Légifrance, arrêté du 1er mars 2004, art. 23 legifrance.gouv.fr

- INRS, risques liés aux chutes de hauteur inrs.fr
- INRS, échelles, escabeaux et marchepieds inrs.fr

10h45 – 11h30

CONFÉRENCE

Salle A

Le PPSPS, outil de prévention des risques sur les chantiers

Organisme	OPPBTP, organisme professionnel de prévention du BTP
Intervenants	Trois intervenants de l'OPPBTP, dont un juriste. Prénoms cités : Sébastien et Frédéric
Format	Exposé juridique puis déclinaison pratique

- **Intérêt pour le cabinet : Élevé.** Un revirement de jurisprudence élargit le cercle des entreprises tenues d'établir un PPSPS. Il élargit du même coup le cercle des manquements invocables après un accident sur un chantier coordonné.

Messages clés

- Toute entreprise intervenant à un moment quelconque des travaux doit établir un PPSPS dès lors qu'un PGC existe.
- Le **critère contractuel disparaît**. Seule compte la nature de l'intervention, pas le contrat (location, prêt, livraison).
- Sont visés : ouvrage, installation ou maintenance des moyens du chantier, essais ou mises en service avant réception.
- L'urgence, interprétée strictement (panne bloquant le chantier, menace pour la sécurité des travailleurs), dispense du PPSPS.
- Les intervenants hors champ (prestations intellectuelles, livraison simple) doivent connaître les risques du chantier. Le coordonnateur SPS doit être informé de leur venue.

Éléments juridiques

Socle : **art. L4532-9 C. trav.**, relu par l'arrêt du 14 janvier 2025. L'absence de PPSPS devient un manquement identifiable.

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130

Vérifié - publié au bulletin

Accident mortel, maintenance d'une grue à tour. Pourvoi rejeté. Obligation de PPSPS pour toute entreprise dont les travaux concourent à l'opération, maintenance comprise.

Art. L4532-9 C. trav.

Vérifié

PPSPS établi avant les travaux par chaque entreprise, sous-traitants compris. La transcription indique « L 45 329 ».

Questions-réponses DGT, mars 2026

Vérifié - sans valeur normative

Interprétation administrative : champ, exclusions, urgence stricte, intervenants hors champ.

Pour le cabinet

Victimes concernées

- Mainteneurs de grues, monte-charges et échafaudages.
- Techniciens d'essais et de mises en service.
- Livreurs qui posent ou mettent en œuvre ce qu'ils livrent.
- Conducteurs d'engins loués avec chauffeur (PPSPS du locataire, sauf s'ils travaillent en autonomie).
- Prestataires hors champ mal informés des risques.

Questions au premier rendez-vous

- 1 Qui vous employait, et pour qui interveniez-vous ?
- 2 Travaux, maintenance, essai, livraison avec ou sans pose ?
- 3 Intervention planifiée ou présentée comme urgente ?
- 4 Un coordonnateur SPS était-il présent ?
- 5 Inspection commune suivie ou consignes de sécurité reçues ?

Pièces à réclamer

- ☐ Le PGC et les PPSPS de toutes les entreprises présentes.
- ☐ Le registre-journal de la coordination et les comptes rendus d'inspection commune.
- ☐ Le DHOL (livraison, R476) ou le contrat de location d'engin.
- ☐ Le PV de l'inspection du travail, l'éventuelle décision pénale.

Argument à exploiter

La DGT écarte l'urgence en cas de **défaut de planification** ou de commande tardive. L'employeur ne pourra pas s'en prévaloir pour une intervention prévue de longue date.

Prescripteurs. L'OPPBTP et les coordonnateurs SPS sont des relais d'information, pas des prescripteurs directs. Cible plus pertinente : les CSE des entreprises de maintenance et de location d'engins.

Pistes éditoriales

ARTICLE JURIDIQUE

Accident sur un chantier : le PPSPS s'impose désormais à tous les intervenants

Victimes de la maintenance

POST LINKEDIN

Technicien de maintenance blessé sur un chantier : vos droits ont changé

Le critère contractuel disparaît

NEWSLETTER

Accident du travail sur chantier : qui est responsable ?

Faute inexcusable et recours contre les tiers

POST LINKEDIN

L'urgence ne justifie pas tout

Le défaut de planification n'exonère pas de PPSPS

Sources

- Légifrance, Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130 legifrance.gouv.fr
- Questions-réponses DGT, mars 2026 espace-droit-prevention.com
- OPPBTP, communiqué de presse du 12 mars 2026 oppbtp.com

- PréventionBTP, l'arrêt qui bouscule les pratiques preventionbtp.fr
- Éditions Tissot, PPSPS et entreprises intervenantes editions-tissot.fr
- CNAM, recommandation R476 ameli.fr

11h15 – 12h15

CONFÉRENCE

Salle B

UX-Forum Innovation : exosquelettes

Organisme	Cercle Entreprises et Santé, association d'intérêt général
Intervenants	L'animatrice. Sandra et Virginie (Triballat). Josée, aidante. Mathieu (Auxilife). Anaïs, intégratrice. Kevin (HMT)
Format	Table ronde d'une heure, trois témoignages puis échanges

- **Intérêt pour le cabinet : Élevé.** Sur un angle inattendu, la conférence documente l'exosquelette comme aide technique, au travail et à domicile. Elle aide à évaluer les besoins d'une victime : aides techniques, tierce personne, maintien dans l'emploi.

Messages clés

- Josée, aidante de sa fille atteinte d'une maladie neuromusculaire sévère, faisait chaque matin trois transferts au lève-personne de 10 à 15 minutes chacun.
- L'exosquelette lui fait gagner environ 40 minutes par matinée. Il a été financé en partie par la PCH via la MDPH.
- Selon les intervenants, il **ne donne pas de force supplémentaire** : il réduit la douleur et la fatigue, sans remplacer le lève-personne ni les autres aides techniques.
- Triballat a intégré des exosquelettes contre les TMS. Une salariée absente plusieurs mois par an pour des douleurs d'épaule a repris durablement son poste.
- Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, Cap emploi et l'Agefiph financeraient environ 80 % du prix selon les intervenantes. Ce taux n'est pas un barème officiel.

Éléments juridiques

La conférence ne cite aucun texte.

INRS, points de repère pour la prévention

Vérfié

Avant l'exosquelette, l'employeur doit explorer toutes les pistes de réduction de la charge physique

Art. L1226-10 C. trav.

Non vérifié en ligne

Reclassement du salarié inapte après AT ou MP, y compris par aménagement, adaptation ou transformation de poste

Ajouts du rédacteur, hors conférence, à confirmer par les avocats du cabinet

- Un exosquelette peut être réclamé en besoins futurs, avec son renouvellement. Poste de rattachement à vérifier.
- Si la défense soutient qu'il réduit la tierce personne, les intervenants le contredisent : il ne fait pas le transfert.

Pour le cabinet

Victimes concernées

- TMS reconnus en MP, notamment d'épaule et de dos.
- Aide à domicile, agroalimentaire, logistique.
- Handicap lourd nécessitant des transferts quotidiens.
- Proches aidants, eux-mêmes exposés aux blessures.

Questions à la victime ou à ses proches

- 1 Combien de transferts par jour, de quelle durée ?
- 2 Quelles aides techniques sont déjà utilisées ?
- 3 L'aidant a-t-il des douleurs ou s'est-il blessé ?
- 4 Un exosquelette a-t-il été essayé, avec quel résultat ?
- 5 Un financement a-t-il été demandé à la MDPH, à l'Agefiph ou à Cap emploi ?
- 6 En cas d'inaptitude, l'employeur a-t-il étudié un aménagement de poste ?

Pièces à réclamer

- ☐ Comptes rendus d'essai, préconisations de l'ergothérapeute.
- ☐ Devis, durée de vie et entretien des aides techniques.
- ☐ Décision MDPH et plan de compensation du handicap.
- ☐ Avis du médecin du travail et échanges sur le reclassement.
- ☐ Relevé du temps d'aide quotidienne des proches.

Argument à exploiter

Le témoignage de Josée montre que le lève-personne **allonge chaque transfert**. Le temps réel d'aide humaine dépasse l'évaluation théorique, ce qui peut appuyer une demande d'heures de tierce personne plus élevée.

Prescripteurs. Ergothérapeutes, associations d'aidants et de malades neuromusculaires, infirmières en santé au travail, HSE.

Pistes éditoriales

ARTICLE JURIDIQUE

Exosquelette et indemnisation : une aide technique à faire valoir

Ce que la victime peut réclamer

POST LINKEDIN

Aidant familial : votre aide a une valeur

L'indemnisation de la tierce personne familiale

NEWSLETTER

Inaptitude après un accident du travail : l'aménagement de poste avant le licenciement

POST LINKEDIN

Un lève-personne ne fait pas gagner de temps

Pourquoi le temps d'aide humaine est souvent sous-évalué

Sources

- INRS, exosquelettes, points de repère pour la prévention inrs.fr
- INRS, exosquelettes, foire aux questions inrs.fr

14h00 – 15h00

CONFÉRENCE

Salle plénière

Santé au travail, de l'usage du droit en pratique

Intervenants	Hervé Lanouzière, ancien inspecteur du travail, ancien directeur de l'ANACT. Christelle Mazza, avocate au barreau de Paris (fonction publique, droit pénal du travail)
Format	Dialogue entre deux auteurs, animé par un modérateur, suivi de questions de la salle

- **Intérêt pour le cabinet : Élevé pour l'argumentaire.** La conférence fournit une grille de lecture de l'obligation de sécurité, directement utilisable contre un employeur qui se défend par des mesures de façade, dans le privé comme dans le public.

Messages clés

- Pour Hervé Lanouzière, l'arrêt **Air France** n'allège rien, et les employeurs se défendent surtout par de la prévention tertiaire, qui ne répond pas aux principes généraux.
- Le juge apprécie les mesures au cas par cas. L'employeur doit tenir compte du changement des circonstances, que les entreprises oublient souvent. L'affaire France Télécom en est l'exemple type.
- Anecdote d'inspection : un ouvrier est mort d'une chute du huitième étage alors que le garde-corps était réglementaire. L'infraction tenait à un défaut d'évaluation des risques.
- Pour Christelle Mazza, la souffrance des agents publics est d'abord éthique, faute de moyens pour leur mission.
- Les règles de santé et sécurité sont les mêmes pour les agents publics et les salariés, mais le juge compétent diffère.

Éléments juridiques

Socle : **art. L4121-2 C. trav.** Une cellule d'écoute ou un coaching seuls ne démontrent pas l'application des principes généraux.

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (Air France)

Vérfifié · publié au bulletin

Pas de manquement si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures des articles L4121-1 et L4121-2

Art. L4121-1 et L4121-2 C. trav.

Non vérifié en ligne

Santé physique et mentale, adaptation au changement des circonstances, neuf principes généraux de prévention

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145 (France Télécom)

Vérfifié

Harcèlement moral institutionnel consacré. Une politique d'entreprise peut caractériser le délit

Pour le cabinet

Victimes concernées

- Agents publics : soignants, travailleurs sociaux, policiers.
- Salariés touchés par une réorganisation non évaluée.
- Victimes de harcèlement moral, y compris institutionnel.
- Salariés aidants ou malades chroniques non pris en compte.

Questions au premier rendez-vous

- 1 Salarié de droit privé, fonctionnaire ou contractuel public ?
- 2 Réorganisation ou baisse d'effectifs avant vos troubles ?
- 3 Avez-vous alerté la hiérarchie, le médecin du travail, la formation spécialisée ou le CSE ?
- 4 Employeur : organisation revue, ou cellule d'écoute seule ?
- 5 Déclaration d'accident de service, d'AT ou de MP ?
- 6 Des collègues dans une situation comparable ?

Pièces à réclamer

- ☐ Le DUERP et son volet risques psychosociaux.
- ☐ Le dossier de la réorganisation, l'étude d'impact éventuelle.
- ☐ Les PV du CSE ou de la formation spécialisée.
- ☐ Les signalements et les réponses de la hiérarchie.
- ☐ Le dossier médical en santé au travail, les arrêts de travail.
- ☐ La décision d'imputabilité au service (agent public).

Argument à exploiter

L'arrêt Air France, souvent invoqué par l'employeur, exige la preuve de **toutes les mesures** des articles L4121-1 et L4121-2. Un soutien individuel seul n'y suffit pas.

Prescripteurs. Les deux intervenants sont des relais d'opinion reconnus. Christelle Mazza agit côté agents publics, avec une association de défense des lanceurs d'alerte.

Pistes éditoriales

ARTICLE JURIDIQUE

Obligation de sécurité : une cellule d'écoute ne suffit pas

Ce qu'exige l'arrêt Air France et comment s'en servir

POST LINKEDIN

Réorganisation et souffrance au travail

Ce que l'affaire France Télécom a changé

NEWSLETTER

Agent public victime de souffrance au travail : quelle indemnisation ?

Imputabilité au service et réparation complémentaire

POST LINKEDIN

Un accident peut survenir avec un équipement conforme

La conformité ne remplace pas l'évaluation des risques

Sources

- Légifrance, Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 legifrance.gouv.fr
- Éditions Tissot, affaire France Télécom editions-tissot.fr

- LGDJ, La santé au travail, droit et pratique lgdj.fr
- LGDJ, Souffrance au travail dans le service public lgdj.fr